

1501948-98.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... após a prisão. O acusado admitiu o tráfico durante a diligência, aduzindo estar desempregado.

Pois bem. O réu admitiu o tráfico sob o crivo do contraditório, oportunidade em que sustentou atravessar dificuldades financeiras. No mesmo sentido, as narrativas apresentadas pelos policiais civis, que apreenderam significativa quantidade de maconha na posse do acusado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501948-98.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141561/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25165969 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2141561 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

TALLES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

MARCELO AUGUSTO CASSOLO está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 214), o réu apresentou defesa (fls. 223/226).

A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2022 (fls. 177/178) e o réu foi citado (fls. 227).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 243).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 243).

A defesa teceu considerações acerca da dosimetria da pena (fls. 247/257).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 5/8 e 9), boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), auto de colheita de material gráfico (fls. 29/32), fotografias (fls. 42/50), informação (fls. 55/60), laudos periciais (fls. 93/101 e 158/166) e relatório (fls. 102/112), além da prova oral.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o acusado admitiu o tráfico e alegou que decidiu comercializar drogas por estar desempregado e atravessar dificuldades financeiras. Aduziu que iniciou a mercancia ilícita em fevereiro do ano passado, interrompeu entre janeiro e abril do presente ano e, quando foi preso, havia reiniciado há vinte dias.

A testemunha Talles contou que estava na casa do acusado fumando um "paiero" quando os policiais chegaram. Não sabe se ele comercializa entorpecentes. O réu indicou aos policiais onde estava a droga apreendida.

Os policiais civis Felipe e Guilherme relataram terem recebido informações de que "Marcelo" estava comercializando drogas em sua residência e, ainda, em um estabelecimento comercial ao lado, ao que apuraram tratar-se do réu. Requereram a expedição de mandado de busca e, no estabelecimento, nada de ilícito foi encontrado, mas na casa do acusado foram apreendidos drogas, apetrechos, embalagens, dinheiro e celular. No local estava um indivíduo que tinha ido ali para fumar. Não conheciam o réu antes de receber as informações em tela e tampouco receberam novas denúncias após a prisão. O acusado admitiu o tráfico durante a diligência, aduzindo estar desempregado.

Pois bem. O réu admitiu o tráfico sob o crivo do contraditório, oportunidade em que sustentou atravessar dificuldades financeiras. No mesmo sentido, as narrativas apresentadas pelos policiais civis, que apreenderam significativa quantidade de maconha na posse do acusado, incompatível com o mero consumo próprio, além de apetrechos, embalagens e considerável importe pecuniário sem origem lícita comprovada.

Nesta senda, nada há nos autos a afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais civis colhidos durante a instrução ou da confissão judicial do acusado. Nesse sentido: "Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP 93/239).

A alegação de dificuldade financeira, ainda que verdadeira, não tem o condão de afastar o decreto condenatório, já que o acusado é apto para o trabalho e deveria ter buscado meios lícitos para o seu sustento, inclusive porque mencionou possuir atualmente uma fonte de renda lícita.

Ademais, o relatório realizado acerca dos diálogos constantes no celular do acusado (fls. 102/112) revelou diálogos indicativos de tráfico, em novembro de 2021, nos quais há menção ao comércio de "chá", "pó", "borracha" e "parada", gírias usualmente utilizadas no comércio espúrio, além da menção expressa ao termo

maconha.

Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos a infirmá-lo. E, ainda que ele também seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem.

Sobre o tema, veja-se:

“TOXICO – Tráfico – Absolvição – Inadmissibilidade – Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio – Prova colhida que direciona-se nesse sentido – Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância – Condenação mantida – Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 – Ribeirão Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Bittencourt Rodrigues – 22.08.00 – v.u.).”

Nesta toada, de rigor a condenação.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atentando ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a quantidade de entorpecente apreendida (fls. 21/22), apesar do seu menor potencial lesivo, se comparado a outras drogas. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, ao que torno a pena ao mínimo legal.

Por fim, deve ser afastado o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, já que as conversas apreendidas no celular do acusado datam de novembro de 2021 e ele afirmou que havia começado a vender drogas mais de um ano antes da sua prisão. Assim, ainda que a interrupção mencionada (e não comprovada) fosse verdadeira, ela não teria o condão, no caso concreto, de afastar o reconhecimento da dedicação do réu a tal atividade criminosa por tempo considerável.

Assim, considerando tais motivos e os esposados na primeira fase, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, a despeito da primariedade do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu MARCELO AUGUSTO CASSOLO, qualificado nos autos, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Faculto o apelo em liberdade. Nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos objetos e do valor apreendido. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA